

- WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
- STEUERBERATUNG
- BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE BERATUNG

REVISION NORD ♦ Postfach 76 08 22 ♦ 22058 Hamburg

Finanzamt
Güstrow
Betriebsprüfung
Frau Rohloff
18271 Güstrow

21. April 2023
40101-Hartmann

Steuernummer 086/114/00102, Milchhof Alt Sührkow GmbH
Betriebsprüfung für die Jahre 2018-2020

Sehr geehrte Frau Rohloff,

hinsichtlich Ihrer telefonischen Rückfrage vom 20. April 2023 können wir Ihnen die folgenden Unterlagen zur Verfügung stellen:

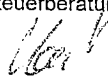
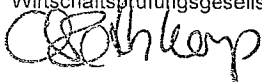
- 1) Die Sonderposten wurden in den Jahren 2010 und 2011 gebildet. Wir fügen Ihnen absprachegemäß die Kontenausdrucke 2010 und 2011 bei aus welchen sich die Zugangsbuchungen ergeben. Weiterhin erhalten Sie unsere Liste per 31.12.2020 zur Auflösung der Sonderposten. Aus dieser ergibt sich auch die Laufzeit der Sonderposten. (Anlage 1)
- 2) Weiterhin bitten Sie um einen beispielhaften Fall für die Erläuterung der Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz beim Tiervermögen (Milchkühe). Hier erhalten Sie die Zugangsliste 2019 für den Ankauf von 150 Mutterkühen bei Stiewe (Inventar-Nummer 491 312 014) . Die Liste wurde bereits auf den 31.12.2022 fortentwickelt, die Abschreibung zur besseren Kontrolle bis 31.12.2023 fortgerechnet. Beigefügt ist ebenfalls die Liste der Abgänge des Jahres 2022 zur Ermittlung der Abgänge mit Buchgewinn bzw. -Verlust. Weiterhin haben wir die entsprechenden Inventarkarten für den Zeitraum 01.01.2019-31.12.2022 aus den Bereichen Handels- und Steuerrecht aus dem elektronischen Anlagevermögen beigefügt. (Anlage 2)

Bei weiteren Fragen sprechen Sie uns gerne an.

Mit freundlichen Grüßen

WPG REVISION NORD GMBH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft



Anlagen

WPG REVISION NORD GMBH ♦ Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft

Weidestraße 126 ♦ 22083 Hamburg ♦ Telefon 040-87 87 8-0 ♦ Fax 040-87 87 8-585 ♦ Niederlassung in Schwerin
E-Mail: hamburg@revision-nord.com ♦ www.revision-nord.com ♦ Amtsgericht Hamburg HRB 85862 ♦ USt.-ID-Nr.: DE 235922548
Geschäftsführer: WP/StB Dipl.-Kaufmann Eiko Bulla ♦ WP/StB Dipl.-Kaufmann Christoph Donvert ♦ StB Dipl.-Betriebswirtin (FH) Anke Hartmann ♦
StB Manfred Hellmig ♦ StB B.Sc. Christiane Rathkamp ♦ WP/StB Dipl.-Kaufmann Andreas Swinka ♦ WP/StB Dipl.-Volkswirt Hans-Peter Widera

- WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
- STEUERBERATUNG
- BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE BERATUNG

REVISION NORD · Postfach 76 08 22 · 22059 Hamburg

Finanzamt
Güstrow
Betriebsprüfung
Frau Roloff
18271 Güstrow

14. April 2023
40101-Hartmann

Steuernummer 086/114/00102, Milchhof Alt Sührkow GmbH
Ihre Rückfrage vom 12. April 2023

Sehr geehrte Frau Roloff,

hinsichtlich Ihrer Rückfrage vom 12. April 2023 im Rahmen der Betriebsprüfung für die Jahre 2018-2020 bei unserer oben genannten Mandantin können wir Ihnen folgende Auskünfte bzw. Informationen zukommen lassen:

- 1) Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz im Sachanlagevermögen per 31. Dezember 2020

Inventar-Nr.	Bezeichnung	Handelsbilanz	Steuerbilanz	Hinweis
240 000 005	Bürräume Gutshaus	Lineare Afa	zus. § 7i EStG	vgl. Anlage 5 zum Schreiben vom 07.02.2023
300 000 002	Ausbaureserve Gutshaus	Lineare Afa	zus. § 7i EStG	vgl. Anlage 6 zum Schreiben vom 07.02.2023
301 000 001	Mausoleum Pohnstorf	Lineare Afa	zus. § 7i EStG	vgl. Anlage 7 zum Schreiben vom 07.02.2023
302 000 001	Gaststätte	Lineare Afa	zus. § 7i EStG	vgl. Anlage 8 zum Schreiben vom 07.02.2023
423 000 031	Futterschieber Feedrover Premium Standart	Lineare Afa	Degressive Afa	
425 000 020	Milkshuttle Pasteuer 200	Lineare Afa	Degressive Afa	
440 000 011	Fendt 724 Vario S4	Lineare Afa	Degressive Afa	
442 000 002	Pflug Lemken Diamant 16V T 6+1	Lineare Afa	Degressive Afa	
443 000 009	Kurzscheibenegge Horsch Joker 8RT	Lineare Afa	Degressive Afa	
445 000 010	Cambridgewalze Güttler Master 820	Lineare Afa	Degressive Afa	
446 000 004	Düngerstreuer Amazone ZG_TS 1001	Lineare Afa	Degressive Afa	

WPG REVISION NORD GMBH · Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft

Weidestraße 126 · 22083 Hamburg · Telefon 040-87 87 8-0 · Fax 040-87 87 8-585 · Niederlassung in Schwerin
E-Mail: hamburg@revision-nord.com · www.revision-nord.com · Amtsgericht Hamburg HRB 85862 · USt-ID-Nr.: DE 235922548
Geschäftsführer: WP/StB Dipl.-Kaufmann Eiko Bulla · WP/StB Dipl.-Kaufmann Christoph Donnevert · StB Dipl.-Betriebswirtin (FH) Anke Hartmann ·
StB Manfred Hellmig · StB B.Sc. Christiane Rathkamp · WP/StB Dipl.-Kaufmann Andreas Swinka · WP/StB Dipl.-Volkswirt Hans-Peter Widera

451 000 017	Zettkreisel Pöttinger HIT 1011T	Lineare Afa	Degressive Afa	
451 000 018	Dücker USM 18 Seitenmähwerk	Lineare Afa	Degressive Afa	
454 000 006	Mobile Güllepumpe	Lineare Afa	Degressive Afa	
455 000 012	Teleskoplader gebraucht JCB 536 60 DS	Lineare Afa	Degressive Afa	
456 000 003	Grabenlöffel für Minibagger CASE CX 40	Lineare Afa	Degressive Afa	
461 000 002	Futtermischwagen Mayer Siloking Selfline 4.0 Kompakt 1612	Lineare Afa	Degressive Afa	
640 000 006	Reifekühlschrank Dry Ager 500	Lineare Afa	Degressive Afa	
640 000 007	Vakuumverpackungsmaschine TS Serie LC	Lineare Afa	Degressive Afa	
652 000 022	Kaffeeautomat Coffee perfect C327	Lineare Afa	Degressive Afa	

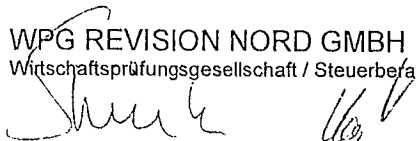
2) Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz im Tiervermögen

- a) Die Bewertung der Mutterkühe erfolgt in der Handelsbilanz zu Anschaffungskosten. Diese werden über einen Zeitraum von 3 Jahren auf einen Restbuchwert von 700,00 Euro pro Tier abgeschrieben. In der Steuerbilanz werden die Mutterkühe mit 675,00 Euro pro Tier bewertet (vgl. Anlage 1). Eine Abschreibung erfolgt nicht.
- b) Die Bewertung der Rinder erfolgt gemäß den beigefügten Tabellen (Anlage 1).

3) Die Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz bei den Vorräten ergeben sich aus der unterschiedlichen Berücksichtigung der Flächen Weide/Mähweide/Wiese. Diese werden nur in der Handelsbilanz als Vorrat aktiviert. In der Steuerbilanz erfolgt gemäß BMELV kein Ansatz (vgl. Anlage 2).

Mit freundlichen Grüßen

WPG REVISION NORD GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft



Anlagen

- ✦ WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
- ✦ STEUERBERATUNG
- ✦ BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE BERATUNG

REVISION NORD ♦ Postfach 76 08 22 ♦ 22058 Hamburg

Finanzamt
Güstrow
Frau Rohlof
18271 Güstrow

07. Februar 2023
40101-Hartmann

Steuernummer 086/114/00102, Milchhof Alt Sührkow GmbH
Ihr Schreiben vom 23. Januar 2023 hinsichtlich der Betriebsprüfung für die Jahre 2018-2020

Sehr geehrte Frau Rohloff,

zu Ihrem oben genannten Schreiben nehmen wir in Namen und Auftrag unserer Mandantin, der Milchhof Alt Sührkow GmbH, wie folgt Stellung bzw. fügen entsprechende Unterlagen bei:

- 1) Ermittlung der Buchwertabgänge der aufgeführten Veräußerungen von Grund und Boden (vgl. Anlage 1-4)
- 2) Die Freistellungsbescheinigung § 48b Landtechnik Fink – hierzu haben Sie Unterlagen direkt von unserer Mandantin erhalten
- 3) Nutzungsdauern Biogasanlagen: Die Nutzungsdauern werden in der Steuerbilanz anhand Ihrer Änderungen angepasst.
- 4) Bewertung Fermenterinhalt und Gasspeicher: Wir werden Ihren Ansatz in der Steuerbilanz übernehmen.
- 5) Sonder-AfA: Die Sonderabschreibungen wurden gem. § 7i EStG vorgenommen. Die Berechnungen sind mit Anlage 5-8 beigelegt.
- 6) Honorarrechnung Ingenieurbüro G-Plan: Hierbei handelt es sich um die Erarbeitung von Bauantragsunterlagen zur Nutzungsaufnahme des Kulturhauses (Anlage 9), welche vom Vermieter zu tragen gewesen wären. Uns erschließt sich nicht, inwieweit es sich hierbei um einen Bestandteil der Mieteinbauten handeln soll. Es handelt sich weder um eine aktivierungsfähige Sache noch ein aktivierungsfähiges Recht. Weiterhin ist es so, dass die Bewirtschaftung des Kulturhauses zum 31.06.2020 eingestellt worden ist. Vielmehr ist es also so, dass die zugehörigen Wirtschaftsgüter (vgl. Anlage 10), welche per 09.04.2021 dem Vermieter Herrn Winfried Gerhardt in Rechnung gestellt wurden, außerplanmäßig abzuschreiben gewesen wären. Im Übrigen ist der Mietvertrag für das Kulturhaus bereits mit Schreiben vom 09.12.2019 zum 30. Juni 2020 gekündigt worden

(Anlage 11). Da die aufgeführten Wirtschaftsgüter keiner anderen Nutzung zugeführt wurden rechtfertigt auch dieser Sachverhalt eine außerplanmäßige Abschreibung.

- 7) Darlehen Dr. Annuss: In der Anlage 12 erhalten Sie den angeforderten Darlehensvertrag über TEUR 499 vom 27./30.12.2019.

Weiterhin erhalten Sie in der Anlage 13 die Unterlagen zur Ermittlung der Werthaltigkeit der Darlehen von Herrn Dr. Annuss im Zeitpunkt der Erlasse.

In der Anlage 14 erhalten Sie eine Aufstellung aller Zinszahlungen an Herrn Dr. Annuss und Frau Dorothea Annuss im Prüfungszeitraum.

- 8) In der Anlage 15 erhalten Sie den Darlehensvertrag mit Dorothea Annuss vom 04.12.2018 über TEUR 30. Diese Darlehen wurde zunächst von Dorothea Annuss an die Annuss GmbH verkauft (Anlage 16). Im Anschluss daran wurde die Darlehensforderung mit einer Forderung aus einem Landkaufvertrag verrechnet (Anlage 17).

In den Anlagen 18 und 19 erhalten Sie den Darlehensvertrag vom 02.10.2019 über TEUR 50 mit Dorothea Annuss nebst zugehörigem Darlehensverzicht.

Die Anlagen 20 und 21 enthalten den Darlehensvertrag vom 01.10.2019 über TEUR 40 mit Dorothea Annuss nebst zugehörigem Darlehensverzicht.

Die Zinszahlungen an Dorothea Annuss sind aus Anlage 14 ersichtlich.

- 9) Der Umsatzsteuerung mit 19% der Grunddienstbarkeit in Höhe von TEUR 45 an die emano Kunststofftechnik GmbH stimmen wir zu. Dieser Betrag wird an die emano Kunststofftechnik GmbH nachberechnet werden. (Rechnungstellung in 2023)

- 10) Der Umsatzsteuerung der Erlöse aus Jagdpacht stimmen wir zu.

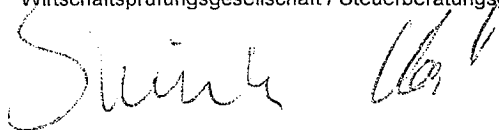
- 11) Der Kürzung der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung stimmen wir ebenfalls zu.

Wir hoffen Ihre Fragen umfassend beantwortet und Ihnen alle angeforderten Unterlagen zur Verfügung gestellt zu haben.

Bei weiteren Fragen sprechen Sie uns gerne an.

Mit freundlichen Grüßen

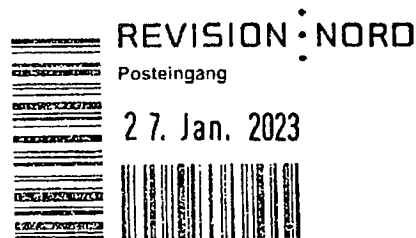
WPG REVISION NORD GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft



Anlagen



Finanzamt Güstrow



Finanzamt Güstrow, Klosterhof 1, 18273 Güstrow

Steuernummer: 086/114/00102 - BP 18

Firma
WPG Revision Nord GmbH Wirtschaftsprüfungsges.
Steuerberatungsges.
Weidestr. 126
22083 Hamburg

Bearbeiterin: Frau Roloff
Durchwahl: 03843/262616
Fax: 03843/262600
E-Mail: beate.roloff@finanzamt-guestrow.de

Datum: 23. Januar 2023

Prüfung bei Firma Milchhof Alt Sührkow GmbH, Schloßstr. 10, 17166 Alt Sührkow

Hier: Zusammenfassung Prüfungsfeststellungen und offene Punkte

Sehr geehrte Frau Hartmann,
sehr geehrter Herr Swinka,

mit diesem Schreiben erhalten Sie die Zusammenfassung der Prüfungsfeststellungen und noch zu klärenden Sachverhalte der bei der o.g. Firma durchgeführten Betriebsprüfung.

Für eine Antwort bis zum 13.02.2023 wäre ich Ihnen dankbar.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Roloff

Dienstgebäude
Klosterhof 1
18273 Güstrow

Telefon: 03843 262-0
Telefax: 03843 262-500

Bankverbindung
BBk Rostock
IBAN: DE50 1300 0000 0013 0015 01
BIC: MARKDEF1130
E-Mail: poststelle@finanzamt-guestrow.de
Internet: www.finanzamt-guestrow.de
Termine außerhalb der Bürosprechzeiten
können jederzeit vereinbart werden.

Zusammenfassung der Prüfungsfeststellungen

Für die Schlussbesprechung

Außenprüfung bei: **Firma**
Milchhof Alt Sührkow GmbH
Schloßstr. 10
17166 Alt Sührkow
Steuer-Nr. 086/114/00102
beim Finanzamt Güstrow

Betriebsprüferin: **Frau Roloff / Frau Zergiebel (in Ausbildung)**
Telefon: 03843/262616
Telefon Bp-Stelle: 03843/262601

1. Abgang Grund und Boden im Prüfungszeitraum

Abgangsdatum	Erlös	BW-Abgang
21.12.18	336.800,00 €	71.883,00 €
21.12.18	400.000,00 €	111.878,00 €
31.12.19	100.000,00 €	54.818,00 €
26.06.20	4.000,00 €	
23.12.20	450.000,00 €	359.243,36 €

Wie wurde der Buchwertabgang für diese Grund und Boden Verkäufe ermittelt?

2. Stallbau - Fertigstellung 2019

Nachweis der Freistellungsbescheinigungen § 48b

Landtechnik Fink
Wird noch zugesandt.

3. Biogasanlage Alt Sührkow (Inv.Nr. 463000001 bis Inv.Nr. 463000006) – Abschreibung (Anwendung BMF- Schreiben v. 11.4.2022)

Auf dem Betriebsgelände in Alt Sührkow wurde zum 01.05.2017 eine Biogasanlage mit einer Leistung von 75 kWe errichtet und fertiggestellt.

Lt. Baugenehmigung besteht die Anlage aus folgenden Wirtschaftsgütern:

- Vorgrube (201 m³)
- **Fermenter** (1.608 m³)
- Gärrestelager (5655 m³),
- **Gasspeichersilo** (105 m³)
- **Kondensatschacht**
- BHKW-Container (75 kWe installierte Leistung)
- **Steuerungscontainer**
- **Notfackel**

Im Anlagevermögen wurden folgende Wirtschaftsgüter aktiviert:

	(vor BP)	(BP)	
- Zuwegung Biogasanlage	ND 9 J	(20)	10.841,87 €
- Gebäudeanteil Biogasanlage	ND 16 J	(16)	374.116,43 €
- Ausrüstung Biogasanlage	ND 10 J	(16)	249.074,96 €
- Schalteneinrichtung Biogasanlage	ND 10 J	(16)	25.435,28 €
- Gärrestelager Güllebehälter	ND 20 J		191.268,62 €
- Elektro Blitzschutz Biogasanlage	ND 10 J	(16)	94.230,53 €
- Heizung BHKW	ND 10 J		42.088,58 €

Alle mit der Biogasanlage in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehenden Wirtschaftsgüter wie der Fermenter/ Nachgärer, dazugehörige Einbringungs-, Mess- und Steuerungstechnik, die Elektroinstallation, das Rührwerk, die Separierung, die Gasfackeln, der Gasspeicher und die Pumpstation sind unselbständige Bestandteile des einheitlich zu bewertenden Wirtschaftsgutes "Biogasanlage" und einheitlich über eine Nutzungsdauer von 16 Jahren abzuschreiben. (Abschnitt IV des BMF- Schreiben v. 11.4.2022 (IV C 7 - S 2236/21/10001))

Die Nutzungsdauer der Zuwegung beträgt nach amtlicher AfA-Tabelle 20 Jahre.

Im Rahmen der Prüfung werden die in Klammern mit einer Nutzungsdauern von 16 Jahren vermerkten Wirtschaftsgüter dem einheitlichen Wirtschaftsgut "Biogasanlage" zugeordnet und einheitlich abgeschrieben.

Die Abschreibung der Zuwegung erfolgt nach Prüfung über 20 Jahre.

4. Bewertung des Fermenterinhalt und Gasspeichers

Die sich im Fermenter bei Gaserzeugung permanent befindliche Inhalt (hier angeheizte infizierte Gülle) ist als Umlaufvermögen zum Bilanzstichtag zu bewerten und zu bilanzieren.

Berechnung des Fermenterinhalt: (Abschnitt V des BMF- Schreiben v. 11.4.2022 (IV C 7 - S 2236/21/10001))

Wert Fermenterinhalt = Gülle 3 €/m³ x 24 m³ x 67 Tage (1.608 m³/ 24m³) x 25%

Fermenterinhalt = 1.206,00 €

Vorrat Gasspeicher = 400,00 € (nach Angaben von Herrn Hantel)

Inhalt Gärrestelager (5.655 m³)? **offen**

5. Sonder-AfA 2018

Zum 31.12.2018 wurden bei folgenden Wirtschaftsgütern Sonderabschreibungen vorgenommen:

024000005	Bürräume Gutshaus	14.003,00 €
030000002	Ausbaureserve Gutshaus	6.633,00 €
030100001	Mausoleum Gutshaus	1.926,00 €
030200001	Gaststätte	10.456,00 €

Summe 33.018,00 €

Wie wurde diese Sonder-AfA ermittelt und auf welcher Grundlage wurde diese vorgenommen?

6. Mietereinbauten Kulturhaus 01.12.17 InvNr. (652000012) 13.971,57 ND 8Jahre – Erhöhung der AHK

Die Honorarrechnung vom Ingenieurbüro G-Plan lt. Buchung Kto. (068250000)" Beratungskosten" für die Erarbeitung Bauunterlagen Kulturhaus Teterow ist der Anschaffungskosten dieses Wirtschaftsgut hinzuzurechnen.
(Rg. vom 08.03.2018 3.200 € + Ust)

Mietereinb. Kulturhaus InvNr.(65200012)		HB/StB EUR	PB €	Differenz €
Bestand	31.12.2017	9.498,00	9.498,00	
Abgang	2018			
Zugang	2018	4.373,52	7.573,52	3.200,00
AfA	2018	1.752,52	2.152,52	400,00
Sonderabschreibung	2018			
Teilwertabschreibung	2018			
Bestand	31.12.2018	12.119,00	14.919,00	2.800,00
Abgang	2019			
Zugang	2019			
AfA	2019	1.752,00	2.152,00	400,00
Sonderabschreibung	2019			
Teilwertabschreibung	2019			
Bestand	31.12.2019	10.367,00	12.767,00	2.400,00
Abgang	2020			
Zugang	2020			
AfA	2020	1.752,00	2.152,00	400,00
Sonderabschreibung	2020			
Teilwertabschreibung	2020			
Bestand	31.12.2020	8.615,00	10.615,00	2.000,00

7. Darlehenserlass bzw. Forderungsverzicht auf partiarisches Darlehen gegen Besserungsschein Herr Dr.Hermut Annuss

Darlehensgewährung	Betrag	Darlehenserlass	Betrag
Geltendmachung Besserungsschein 31.12.17 (0280000) 250.000,00 €		Ford.verz. gegen Besserungsschein 31.12.18 250.000,00 € Einstellung in Kapitalrücklage	
Darlehen (3567000) (Beleg 6004) 23.12.19 499.000,00 €		Ford.verz. gegen Besserungsschein 31.12.19 499.000,00 € Einstellung in Kapitalrücklage	
partiarisches Darlehen (3547000) 04.07.11 710.000,00 €		Ford.verz. gegen Besserungsschein 31.12.19 170.000,00 € Einstellung in Kapitalrücklage	
Stand 31.12.19	540.000,00 €	31.12.20	440.000,00 €

Stand 31.12.20 100.000,00 € Einstellung in Kapitalrücklage

Bitte senden Sie mir folgende Unterlagen zu:

- den Darlehensvertrag über die 499.000 € und den Zahlungsnachweis
- Ihre Berechnungen zur Ermittlung der Werthaltigkeit dieser Darlehen
- die Zinsberechnungen für alle Darlehen von Herrn Dr. H. Annuss für den Prüfungszeitraum

8. Darlehenserlass bzw. Forderungsverzicht gegen Besserungsschein Frau Dorothea Annuss

Darlehensgewährung	Betrag	Darlehenserlass	Betrag
Geltendmachung Besserungsschein 31.12.17 (0280000)	250.000,00 €	Ford.verz. gegen Besserungsschein 31.12.18	250.000,00 €
		Einstellung in Kapitalrücklage	
Darlehen (3561000) (Beleg 4602) 04.12.18	30.000,00	Ausbuchung Darlehen am 28.12.18	30.000,00 €
		über Kto.(0130000)"sonst. Erträge unr."	
Der Darlehensvertrag fehlt.		Wogegen erfolgte die Verrechnung?	
Darlehen (3561000) (Beleg 4802) 02.10.19	50.000,00	Ford.verz. gegen Besserungsschein 31.12.19	50.000,00 €
		über Kto.(04839000)"sonst.Verm.geg."	
Der Darlehensvertrag fehlt.		Die Vereinbarung fehlt.	
Darlehen (3565000) (Beleg 4801) 01.10.20	40.000,00	Ford.verz. gegen Besserungsschein 31.12.20	40.000,00 €
		über Kto.(04839000)"sonst.Verm.geg."	
Der Darlehensvertrag fehlt.		Die Vereinbarung fehlt.	

Bitte senden Sie mir die Zinsberechnungen für alle Darlehen von Frau d. Annuss für den Prüfungszeitraum zu !

9. Entschädigung für Einräumung des Rechts auf Grundstück Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen und dauerhaft erhalten zu dürfen

Buchung

22.02.19 (01810000)/(049720000) eman; Grunddienstbarkeit 45.000,00 € 0% USt

Die Einräumung des Rechts, auf dem Grundstück des Eigentümers Ausgleichsmaßnahmen umsetzen und dauerhaft erhalten zu dürfen, ist steuerbar und zum Regelsteuersatz steuerpflichtig.

Die Alt Sührkow GmbH stellt der o.g. Firma Flächen als ökologische Ausgleichsmaßnahme zur Verfügung, die sie zwar weiter nutzen kann, die Nutzung sich aber dahingehend ändert, dass Ackerland in Grünland umgewandelt wird.

Die Duldung dieser Nutzungseinschränkung begründet umsatzsteuerlich eine sonstige Leistung. Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG unterliegen diese Duldungsleistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt, der Umsatzsteuer (Regelsteuersatz).

10. Kto.(4874000) Erlöse Jagdpacht - USt

2018	4.127,50 €
2019	3.889,31 €
2020	3.808,06 €

Anforderung Belege 19.12.2022 bei Frau Bock.

Die Einnahmen aus der Verpachtung eines Eigenjagdbezirkes, die Jagdverpachtung durch Jagdgenossenschaften, die Vergabe von Jagderlaubnisscheinen und Einzelabschusserlaubnissen unterliegen der umsatzsteuerlichen Regelbesteuerung.

Hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Behandlung der Verpachtung von Jagd- und Fischereirechten durch juristische Personen des öffentlichen Rechts gibt es keine abweichenden Regelungen.(BFH Urteil vom 22.09.2005 5. Senat Aktenzeichen V R 28/03 ; EuGH Urteil vom 26.05.2005 Aktenzeichen C- 43/04)

Auf die oben aufgeführten Beträge ist Umsatzsteuer abzuführen.

11. Gewerbeertrag – Kürzung der Hinzurechnungen - Pachtaufwand unbewegliche WG

Lt. gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder zu den Folgen der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen sowie dem Vorliegen fiktiven Anlagevermögens vom 06.04.2022 erfolgt bei Betrieben, die das Feldinventar aktivieren, keine Gewerbeertragshinzurechnung der Pachtaufwendungen für landwirtschaftliche Flächen.

Diese Aufwendungen sind bereits in der Wertermittlung für den Bilanzansatz "Feldinventar" enthalten.

2018	386.454,79 €
2019	390.444,56 €
2020	391.012,99 €

Die Kz. 21.035 ist um die o.g. Beträge zu kürzen.